7 生徒指導

●ポイント

学校教育における生徒指導の基本となるのは，『生徒指導提要』（提要とは，基本となる大切な要点を端的にまとめたものという意）である。生徒指導の基本書として，各自が『生徒指導提要』に目を通し，その内容に精通してもらいたい。ここでは『生徒指導提要』の中から特に重要な箇所を解説するとともに，学校教育において深刻化しているいじめや不登校などについても触れていく。

1 生徒指導の意義と原理

(1) 生徒指導提要の改訂

児童生徒の健全な成長を促すためにも生徒指導の充実は不可欠な要素である。そして，この生徒指導の在り方を示すものとして**『生徒指導提要』**が存在する。生徒指導提要とは，生徒指導の実践に際し，教員間や学校間で教職員の共通理解を図り，組織的・体系的な生徒指導の取組を進めることができるよう，生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書である。各学校段階の生徒指導の考え方や実際の指導方法等を時代の変化に即して網羅的にまとめたものであり，従来の『生徒指導の手引き』を見直し，2010（平成22）年3月に作成された。

その後，10年以上が経過し，学習指導要領の改訂，GIGAスクール構想，いじめ問題などの深刻化など児童生徒の取り巻く環境も大きく変化したことを鑑み，生徒指導の基本的な考え方や取組の方向性等を再整理するとともに，今日的な課題に対応していく必要があることから，2021（令和3）年6月に「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」が設置され，2022（令和4）年12月に『生徒指導提要』の改訂が行われた。本章においては，この改訂された『生徒指導提要』に則して生徒指導の基本理念や個別課題への対応について触れていく。

『生徒指導提要』は第Ⅰ部と第Ⅱ部からなる。第Ⅰ部では「生徒指導の基本的な進め方」として，生徒指導の意義や生徒指導の構造，教育課程との関係，生徒指導を支える組織体制について整理している。また，第Ⅱ部においては「個別の課題に対する生徒指導」として，いじめや不登校，暴力行為等の各個別課題について，関連法規や対応の基本方針に照らしながら，未然防止や早期発見・対応といった観点から，指導に当たっての基本的な考え方や留意すべき事項等について示している。

(2) 生徒指導の意義

生徒指導の定義について，『生徒指導提要』では，「**生徒指導とは，児童生徒が，社会の中で自分らしく生きることができる存在へと，自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお，生徒指導上の課題に対応するために，必要に応じて指導や援助を行う**」としている。また，「**児童生徒が自身を個性的存在として認め，自己に内在しているよさや可能性に自ら気付き，引き出し，伸ばすと同時に，社会生活で必要となる社会的資質・能力を身に付けることを支える働き（機能）**」であるとした上で，生徒指導について，「学校の教育目標を達成する上で重要な機能を果たすものであり，学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つもの」であると位置付けている。

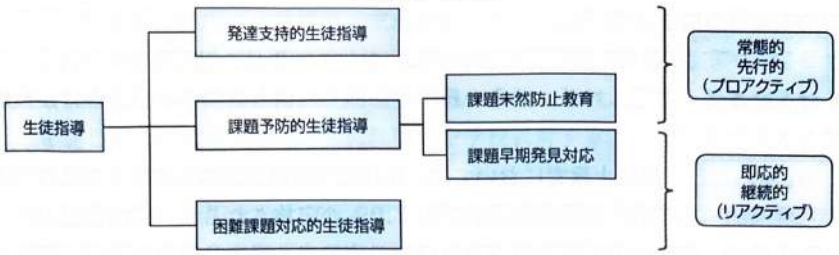
一方，生徒指導の目的については，「**児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に，自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支えることを目的とする**」と述べている。また，この目的を実現するために，「**児童生徒一人一人が自己指導能力を身に付けることが重要**」であり，「**深い自己理解に基づき，「何をしたいのか」，「何をするべきか」，主体的に問題や課題を発見し，自己の目標を選択・設定して，この目標の達成のため，自発的，自律的，かつ，他者の主体性を尊重しながら，自らの行動を決断し，実行する力，すなわち，「自己指導能力」を獲得すること**」が目指されるとしている。

さらに，生徒指導の実践上の視点として，児童生徒が学校生活のあらゆる場面で，「自分も一人の人間として大切にされている」という「**自己存在感**」を実感することや，ありのままの自分を肯定的に捉える「**自己肯定感**」，他者のために役立った，認められたという「**自己有用感**」などを育むことの重要性も指摘している。こうした「**自己存在感の感受**」の他にも，「**共感的な人間関係の育成**」，「**自己決定の場の提供**」，「**安全・安心な風土の醸成**」が留意する視点として挙げられている。

(3) 生徒指導の構造

生徒指導は，児童生徒の課題への対応を時間軸や対象，課題性の高低という観点から類別し，構造化することができる。『生徒指導提要』の「1.2 生徒指導の構造」では，2軸3類4層の構造が示されており，生徒指導上のどの課題においても，この構造に基づく支援を意識することで体系的で一貫性のある指導が可能になるとしている。

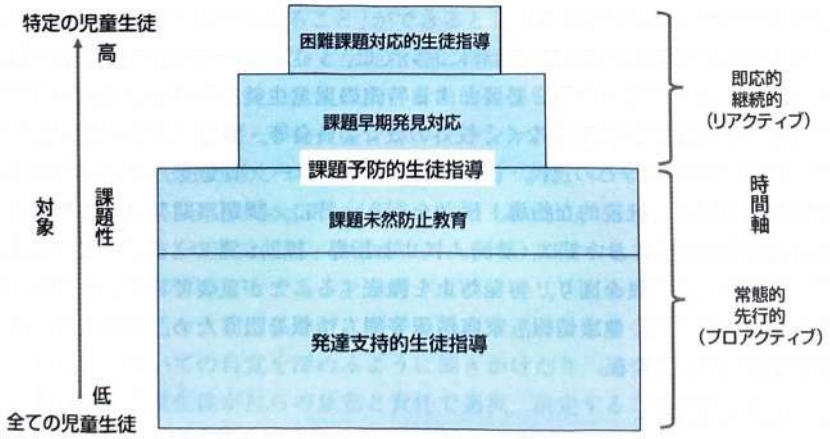
生徒指導の分類



生徒指導を児童生徒の課題への対応の時間軸に着目すると，積極的な先手型の**常態的・先行的（プロアクティブ）生徒指導**と事後対応型の**即応的・継続的（リアクティブ）生徒指導**の2つ（2軸）に分けることができる。

生徒指導の課題性（「高い」・「低い」）と課題への対応の種類から分類すると，「**発達支持的生徒指導**」，「**課題予防的生徒指導**」，「**困難課題対応的生徒指導**」の3つ（3類）になる。このうち，「発達支持的生徒指導」は，**全ての児童生徒**の発達を支える取組であり，「課題予防的生徒指導」は，全ての児童生徒を対象とした課題の「**未然防止教育**」と，**課題の前兆行動が見られる一部の児童生徒**を対象とした「**課題早期発見対応**」を含む取組である。また，「**困難課題対応的生徒指導**」は，**深刻な課題を抱えている特定の児童生徒**への指導・援助を行うものである。

生徒指導の重層的支援構造



生徒指導を対象となる児童生徒の範囲から分類すると，**全ての児童生徒**を対象とした第1層「**発達支持的生徒指導**」と第2層「**課題予防的生徒指導：課題未然防止教育**」，**一部の児童生徒**を対象とした第3層「**課題予防的生徒指導：課題早期発見対応**」，**特定の生徒**を対象とした第4層「**困難課題対応的生徒指導**」の4層から成る重層的支援構造になっている。

第1層の発達支持的生徒指導においては，日々の教職員の児童生徒への挨拶，声かけ，励まし，賞賛，対話，授業や行事等を通した個と集団への働きかけが大切になる。

第2層の課題未然防止教育においては，生徒指導の諸課題の未然防止をねらいとした意図的・組織的・系統的な教育プログラムが実施される。具体的には，いじめ防止教育，SOSの出し方教育を含む自殺予防教育，薬物乱用防止教育，情報モラル教育，非行防止教室等が該当し，生徒指導部を中心に，**スクールカウンセラー（SC）**等の専門家等の協力も得ながら，年間指導計画に位置付け，実践することが重要である。

第3層の課題早期発見対応において，早期発見では，いじめアンケートのような質問紙に基づく**スクリーニングテスト**や，SCや**スクールソーシャルワーカー（SSW）**を交えた**スクリーニング会議**によって気になる児童生徒を早期に見いだして，指導・援助につなげていく。また，早期対応では，学級・ホームルーム担任が生徒指導主事等と協力して，機動的連携型支援チームで対応する。問題によっては，生徒指導主事や生徒指導担当，**教育相談コーディネーター**（教育相談担当主任等）や教育相談担当，学年主任，特別支援教育コーディネーター，養護教諭，SC，SSW等の教職員が協働して校内連携型支援チームを編成し，組織的なチーム支援によって早期に対応する。

第4層の困難課題対応的生徒指導においては，いじめ，不登校，少年非行，児童虐待など特別な指導・援助を必要とする特定の児童生徒を対象に，校内の教職員（教員，SC，SSW等）だけでなく，校外の教育委員会等，警察，病院，児童相談所，NPO等の関係機関等との連携・協働によるネットワーク型支援チームを編成して，計画的・組織的・継続的な指導・援助を行う。特に，課題早期発見対応や困難課題対応的生徒指導においては，チームによる指導・援助に基づく組織的対応によって，早期の課題解決を図り，再発防止を徹底することが重要である。その際，児童生徒の学習情報，健康情報，家庭情報等個人情報を扱うため，守秘義務や説明責任等に注意を要する。

(4) 生徒指導の方法

生徒指導の方法として，児童生徒理解及び集団指導と個別指導の方法原理がある。

生徒指導の基本となるのが教職員の**児童生徒理解**である。児童生徒理解におい

ては，児童生徒の複雑な心理・人間関係を理解し，児童生徒を心理面のみならず，学習面，社会面，健康面，進路面，家庭面から総合的に理解していくことが重要である。また，児童生徒，保護者と教職員の相互理解のために，授業や行事等で教職員が自己開示をすること，定期的な学級・ホームルーム通信を発行することなどを通して，児童生徒や保護者に教職員や学校に対する理解を促進することが大切である。

集団指導と個別指導については，2017（平成29）年改訂の『小学校学習指導要領』第1章総則「第4　児童の発達の支援」等において，**ガイダンス**と**カウンセリング**の双方による支援が指摘されている。

> 学習や生活の基盤として，教師と児童（生徒）との信頼関係及び児童（生徒）相互のよりよい人間関係を育てるため，日頃から学級経営の充実を図ること。また，主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと，個々の児童（生徒）の多様な実態を踏まえ，一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方により，児童（生徒）の発達を支援すること。　※（　）は中学校・高等学校の記述

『生徒指導提要』においても，生徒指導上の課題に対して，学習指導要領の記述を踏まえ，「ガイダンスとカウンセリングは，教員，SC，SSW等が協働して行う生徒指導において，児童生徒の行動や意識の変容を促し，一人一人の発達を支える働きかけの両輪として捉えること」ができるとしている。例えば，人間関係，学習面や心理面での不安や悩みなど生徒指導上の課題に対して，ガイダンスという観点から，全ての児童生徒に，組織的・計画的に情報提供や説明を行う。ときには，**ソーシャル・スキル・トレーニング**や**ソーシャル・エモーショナル・ラーニング**など社会性を支援するプログラムも実施する。なお，ソーシャル・エモーショナル・ラーニング（SEL：Social and Emotional Learning）とは，自己の捉え方と他者との関わり方を基盤として，社会性（対人関係）に関するスキル，態度，価値観を身につける学習のことである。一方，カウンセリングの観点からは，児童生徒一人一人の生活や人間関係などに関する悩みや迷いなどを受け止め，自己の可能性や適性についての自覚を深めるように働きかけたり，適切な情報提供をしたりしながら，児童生徒が自らの意志と責任で選択，決定することができるようにするための相談・助言等を個別に行う。

(5)　教育課程における生徒指導の位置付け

生徒指導は特定の教科等だけで行われるわけではなく，教育課程のすべての領

域において機能することが求められるが，それは，教育課程内だけでなく，個に応じた指導，補充指導，教育相談などの教育課程外の教育活動においても機能するものである。このように考えるならば，生徒指導は，学校の教育目標を達成するための重要な機能の一つであることは言うまでもない。

教育課程の中心をなすのは教科指導であるが，その教科指導を充実したものとして成立させるために重要な意義をもっているのが生徒指導である。教科指導の大半は授業である。授業は全ての児童生徒を対象とした発達支持的生徒指導の場となるため，教科指導と生徒指導を一体化させた授業づくりを行うことが重要である。そのため，授業を通して生徒指導を充実させるためには，①自己存在感の感受を促進する授業づくり，②共感的な人間関係を育成する授業，③自己決定の場を提供する授業づくり，④安全・安心な「居場所づくり」に配慮した授業，といった点に留意しつつ進めることが必要となってくる。

なお，2017，2018（平成29，30）年告示小学校・中学校・高等学校学習指導要領の総則には，児童生徒の発達を支える指導の充実として，①児童生徒との信頼関係の構築，②自己の存在感を実感し，自己実現を図れるよう，学習指導と関連付けた生徒指導の充実，③キャリア教育の充実，などが示されている。

2　チーム学校における生徒指導体制

(1)　チーム学校として機能する学校組織

近年，学校の抱える課題は複雑化・多様化している。このような課題を解決するために生徒指導体制を整備する必要がある。学校がチームとして機能するためには，教職員同士（教員のみならず事務職員や学校用務員，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー等も含む）はもとより，教職員と多職種の専門家や地域の人々が連携・協働して教育活動を展開することが求められる。教職員等学校に関係する人々はチームの一員として連携・協働を実現するためには，①一人で抱え込まない，②どんなことでも問題を全体に投げかける，③管理職を中心に，ミドルリーダーが機能するネットワークをつくる，④同僚間での継続的な振り返り（リフレクション）を大切にする，などの姿勢を持つことが大切である。

(2)　学校における生徒指導体制と生徒指導部の役割

学校が一人一人の児童生徒に対して組織的な生徒指導を展開するためには，校内の生徒指導体制を整えることが重要である。この点について，『小学校学習指導要領解説 総則編』では「生徒指導を進めるに当たっては，全教職員の共通理解を図

り，学校としての協力体制・指導体制を築くとともに，家庭や地域社会及び関係機関等との連携・協力を密にし，児童の健全育成を広い視野から考える開かれた生徒指導の推進を図ることが重要である」として，学校内だけでなく，家庭や地域社会・関係機関等との共通理解や連携を図る重要性が示されている。

このように，生徒指導は，学校という組織体として行われることになるため，校長・副校長・教頭などの指導の下に，生徒指導主事をコーディネーターとするマネジメント体制を整えることが必要不可欠である。とくに，生徒指導部では中心的な役割を担うのが，**生徒指導主事**である。生徒指導主事は，中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校中学部・高等部において「置くものとする」と学校教育法施行規則（第70条，第79条の8，第104条，第113条，第135条）で定められている職である（なお，小学校においては生徒指導主事に当たる職の規定はないため，必要に応じて置かれることになる）。この生徒指導主事の役割は『生徒指導提要』において，以下のように整理されている。

① 校務分掌上の生徒指導の組織の中心として位置付けられ，学校における生徒指導を組織的・計画的に運営していく責任を持つ。教科指導全般や特別活動において，生徒指導の視点を生かしたカリキュラム開発を進めていく。
② 生徒指導を計画的・継続的に推進するため，校務の連絡・調整を図る。
③ 生徒指導に関する専門的事項の担当者になるとともに，生徒指導部の構成員や学級担任・ホームルーム担任，その他の関係組織の教員に対して指導・助言を行う。
④ 必要に応じて児童生徒や保護者，関係機関等に働きかけ，問題解決に当たる。

(3) 教育相談の役割

学校における教育相談の利点には，①未然防止・早期発見・早期対応が可能，②教育相談を行う援助資源が豊富，③チームとして連携を取りやすい，などがある。ただ，これは同時に，実施者と相談者が学校という同じ場で常に生活しているために教育相談以外の場面での相互の人間関係が反映されやすいという難しさや，問題行動に対する場面で毅然とした指導を行わなければならない役割と教育相談の実施者としての役割という，一見矛盾した役割を同時に担うことが求められる。

教育相談を行うに当たっては，児童生徒の声を受容・傾聴し，相手の立場に寄

り添って理解しようとする**共感的理解**が重要になる。教育相談について，『生徒指導提要』では，教育相談の目的が「児童生徒が将来において社会的な自己実現ができるような資質・能力・態度を形成するように働きかけること」であり，生徒指導と教育相談を一体化させて全教職員が一致して取組を進めることが必要であるとしている。その際，教職員に求められる姿勢として，①指導や援助の在り方を教職員の価値観や信念から考えるのではなく，児童生徒理解（アセスメント）に基づいて考えること，②児童生徒の状態が変われば指導・援助方法も変わることから，あらゆる場面に通用する指導や援助の方法は存在しないことを理解し，柔軟な働きかけを目指すこと，③どの段階でどのような指導・援助が必要かという時間的視点を持つこと，が挙げられる。

学級担任やホームルーム担任が児童生徒に対して行う教育相談には，大きく分けて，①**発達支持的教育相談**，②**課題予防的教育相談**（**課題未然防止教育**，**課題早期発見対応**），③**困難課題解決的教育相談**，がある。これらはそれぞれの役割が異なっていることに応じて，そのアプローチの仕方や目指す内容も異なってくる。発達支持的教育相談では，様々な資質や能力の積極的な獲得を支援するが，課題予防的教育相談では全ての児童生徒を対象としたある特定の問題や課題を未然防止する，あるいはある問題や課題の兆候が見られる特定の児童生徒を対象として早期解決を図ることなどが目指される。また，困難課題解決的教育相談の場合は，困難な状況において苦戦している特定の児童生徒や適応上の課題のある児童生徒などを対象として，教育，心理，医療，発達，福祉などの観点からアセスメントを行い，長期にわたる手厚い支援を組織的に行うことによって課題の解決を目指す。

(4) スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー

スクールカウンセラーは，**学校における児童生徒の心理に関する支援に従事する職**である（学校教育法施行規則第65条の3）。これは大きく3つの役割を担っている。第一に児童生徒や保護者に対する援助で，具体的には児童生徒へのアセスメント活動（個々の状況や学習の現状を理解し，必要な支援を考えること），児童生徒や保護者へのカウンセリング活動，などが考えられる。第二に教員に対する援助である。これには学校内におけるチーム体制の支援，教職員に対する支援・相談・情報提供，教職員などへの研修活動，などが含まれる。第三に外部機関との連携である。関係機関等の紹介や関係機関とのつなぎ役，などが考えられる。

スクールソーシャルワーカーは，**学校における児童生徒の福祉に関する支援に従事する職**である（学校教育法施行規則第65条の4）。具体的には，社会福祉士や

精神保健福祉士等の社会福祉に関する資格を有する者のほか，教育と福祉の両面に関して，専門的な知識・技術を有するとともに，過去に教育や福祉の分野において活動経験の実績のある者を任用するものとされている。主な職務は，問題を抱える児童生徒が置かれた環境へのはたらきかけ，関係機関とのネットワークの構築・連携・調整，学校内におけるチーム体制の構築・支援，保護者や教職員に対する支援・相談・情報提供，教職員への研修活動，などがある。

(5) 家庭・地域・関係機関との連携

生徒指導を進める上で，児童生徒が生活している家庭や，様々な集団に属しながらかかわっている地域社会との連携は不可欠である。例えば，家庭は児童生徒に行動の仕方など大きな影響を与えると同時に，基本的な生活習慣の形成においても重要な役割を担っている。一方，地域社会は児童生徒の健全な発達にふさわしい社会環境を整えるなどの役割があり，具体的な方法としては，**コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）**や**地域学校協働活動**などが挙げられる。

また，家庭や地域社会だけでなく，関係機関との連携も重要である。関係機関は，①教育支援センター（適応指導教室）などの教育機関，②警察，法務少年支援センター，保護司・更生保護サポートセンターなどの刑事司法関係の機関，③児童相談所，児童福祉施設，福祉事務所などの福祉関係の機関，④医療・保健機関，⑤NPO法人等その他地域の諸機関・諸団体がある。児童生徒の指導についてこれらの関係機関と連携するときには学校が中心となっていくことになるが，その際に学校は，教員が個別的に対応するのではなく，教職員が協力して組織として対応することが求められる。

3 個別の課題に対する生徒指導

(1) 概要

問題行動は多岐にわたるが，それをとらえる視点として，**①すべての児童生徒が問題行動の要因を内包している可能性があること**，**②前の学校段階で問題行動の予兆があること**，**③成長を促す生徒指導を進めること**，**④発達障害をもっている児童生徒についてそれぞれの対処法に応じた指導を行うこと**，が必要になってくる。また，問題行動を早期発見するためには，児童生徒が発する行動上のサインを読み取ることが求められる。そうしたサインを読み取る方法としては，**①観察**，**②面接**，**③質問紙調査**，**④教職員間の情報交換**，**⑤保護者との懇談**，**⑥学校**

種間・学校間の情報交換，**⑦関係機関・地域とのネットワークでの情報交換**，などが考えられる。

多岐にわたる問題行動を様態ごとに類型化し，それぞれの具体的な対応法を示すことは，生徒指導を効果的に進める上で重要である。また，毎年，実施されている「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果により，動向を把握することも大切である。教職員や周囲の大人が児童生徒のSOSを受け止め，組織的対応を行い，外部の関係機関等とも積極的に連携して対処するなど，きめ細かな対応が求められている。実際に，『生徒指導提要』では，①いじめ，②暴力行為，③少年非行，④児童虐待，⑤自殺，⑥中途退学，⑦不登校，⑧インターネット・携帯電話に関わる問題，⑨性に関する課題，⑩多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導について，それぞれの様態の特徴，対応や指導方法などを取り上げて解説を行い，いずれの問題行動についても，先に示した生徒指導の重層的支援構造に基づいた支援をすることを求めている。以下に，特に重要な課題について取り上げる（児童虐待に関しては第9章参照）。

(2) いじめ

① いじめ防止対策推進法

2013（平成25）年に制定されたいじめ防止対策推進法では，法律の目的を次のように定めている。

いじめ防止対策推進法第1条（目的）

この法律は，いじめが，いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み，児童等の尊厳を保持するため，いじめの防止等（いじめの防止，いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策に関し，基本理念を定め，国及び地方公共団体等の責務を明らかにし，並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに，いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより，いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

ここでは，いじめについて，いじめを受けた児童等の**教育を受ける権利**を著しく侵害し，心身の健全な成長や**人格の形成**に大きな影響を与え，さらには生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものとしている。いじめを道徳性やモラルの問題として捉えるだけでなく，人権問題として捉える視点が伺える。

同法はさらに，いじめについて次のように定義している。

いじめ防止対策推進法第2条（定義）第1項

この法律において「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

本法に示された定義は，例えば「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」において従来示されていた定義「自分より弱い者に対して一方的に，身体的・心理的な攻撃を継続的に加え，相手が深刻な苦痛を感じているものであって，学校としてその事実（関係児童生徒，いじめの内容等）を確認しているもの」（1986（昭和61）年）に比べると，「一方的に」「継続的に」「深刻な」「攻撃」「学校としてその事実（関係児童生徒，いじめの内容等）を確認しているもの」といった文言が削除・見直され，いじめられた児童生徒の立場に立ち，その心身の苦痛に基づいて認知されるべきことが明確になっている。

また，いじめ防止対策の基本理念については，次のように規定している。

いじめ防止対策推進法第3条（基本理念）第1項，第2項，第3項

いじめの防止等のための対策は，いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み，児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう，学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2　いじめの防止等のための対策は，全ての児童等がいじめを行わず，及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため，いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。

3　いじめの防止等のための対策は，いじめを受けた児童等の生命及び心身を保障することが特に重要であることを認識しつつ，国，地方公共団体，学校，地域住民，家庭その他の関係者の連携の下，いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

ここでは，いじめが**全ての児童生徒**に関係する問題であること，**学校の内外を問わない**こと，国や地方公共団体を含めた関係者の連携の下で対策にあたること等が示されている。

いじめ防止等のための連携・協力体制については，さらに，学校及び学校の教職員の責務を明確にし，いじめ防止等の対策のための組織を設けることも義務づけている。

いじめ防止対策推進法第8条（学校及び学校の教職員の責務）

学校及び学校の教職員は，基本理念にのっとり，当該学校に在籍する児童等の保護者，地域住民，児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ，学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに，当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは，適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

いじめ防止対策推進法第22条（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織）

学校は，当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため，当該学校の複数の教職員，心理，福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

学校の設置者及びその設置する学校がいじめ防止のために講ずべき対策としては，道徳教育や体験活動等の充実（同法第15条第1項），児童等による自主的ないじめ防止活動に対する支援やいじめ防止についての啓発（同法第15条第2項），定期的な調査等の早期発見のための措置（同法第16条第1項），相談体制の整備（同法第16条第3項），インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進（同法第19条第1項）がある。

また，個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として，いじめの事実の有無の確認（同法第23条第2項），いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援，いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言（同法第23条第3項），いじめが**犯罪行為**として取り扱われるべきものであると認めるときの所轄警察署との連携（同法第23条第6項），が示されている。

これらに加え，いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために，文部科学大臣に「**いじめ防止基本方針**」（同法第11条第1項），地方公共団体に「地方いじめ防止基本方針」（同法第12条），学校に「**学校いじめ防止基本方針**」（同法第13条）を定めるよう義務づけている（「地方いじめ防止基本方針」は努力義務）。

② いじめの防止等のための基本的な方針

いじめ防止対策推進法の理念を具体化し，いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために，いじめ防止対策推進法第11条第1項の規定に基づき，文部科学大臣によって「いじめの防止等のための基本的な方針」（2013（平成25）年10月，2017（平成29）年3月改定）が策定されている。

同方針は，いじめ防止対策推進法制定の意義を確認しつつ，いじめから一人でも多くの子供を救うためには，子供を取り囲む大人一人一人が，「いじめは絶対に許されない」，「いじめは卑怯な行為である」，「**いじめはどの子供にも，ど**

の学校でも，起こりうる」との意識を持ち，それぞれの役割と責任を自覚しなければならず，いじめの問題は，心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという，学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であることを示している。

また，いじめの認知について，特定の教職員のみに頼ることなく，いじめ防止対策推進法第22条の学校いじめ対策組織を活用して行うことや，けんかやふざけ合いであっても，見えないところで被害が発生している場合もあるため，背景にある事情の調査を行い，児童生徒の感じる被害性に着目し，いじめに該当するか否かを判断すること，また，被害者のみでなく加害者への対応もしっかり行うことが重要であるとしている。

さらに，いじめの理解に当たっては，いじめの加害・被害という二者関係だけでなく，学級や部活動等の所属集団の構造上の問題（例えば無秩序性や閉塞性），「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や，周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い，集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要であることも指摘している。

なお，同方針には明記されていないが，いじめの防止や解決・克服に当たっては，こうしたいじめの構造を踏まえつつ，「傍観者」の中から勇気をふるっていじめを抑止する「仲裁者」や，いじめを告発する「相談者・通報者」が現れるかどうかがポイントになる。特に，いじめに関する国際比較研究等において，我が国のいじめ問題においては「傍観者」の割合が多く，「仲裁者」「相談者・通報者」が少ないという指摘もある。

③　重大事態への対処

いじめ防止対策推進法は，いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき，また，いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときのいずれかの場合を重大事態とするとともに，対処に当たっては学校又は設置者の下に組織を設置し，質問票その他により事実関係を明確にするための調査を行うことを定めている。

いじめ防止対策推進法第28条（学校の設置者又はその設置する学校による対処）

第1項

学校の設置者又はその設置する学校は，次に掲げる場合には，その事態（以下「重大事態」という。）に対処し，及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため，速やかに，当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け，質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一　いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二　いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

いじめの重大事態が発生したときは，「いじめの防止等のための基本的な方針」及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」（2017（平成29）年3月，2024（令和6）年8月改訂）等に基づいて適切に対処していく必要がある。

「方針」及び「ガイドライン」では，重大事態について，事実関係が確定した段階ではなく，「いじめにより重大な被害が生じた疑い」，「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」のように，「**疑い**」が生じた段階で調査を開始することを求めている。また，不登校重大事態については，不登校の定義を踏まえ，**年間30日の欠席**を目安とするが，児童生徒が一定期間，連続して欠席しており，その要因としていじめが考えられるような場合には，学校は欠席期間が30日に到達する前から設置者に報告・相談し，情報共有を図り，協議するなど，丁寧に対応する必要があるとしている。さらに，児童生徒や保護者から，「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったときは，重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たらなければならない。

調査結果については，事案の内容や重大性，被害児童生徒・保護者の意向，公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して，適切に判断することとし，特段の支障がなければ公表する。また，加害児童生徒及びその保護者に対し，いじめの事実関係について説明を行うことや，いじめが認定されている場合，加害者に対して個別に指導を行い，いじめの非に気付かせ，被害児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させることも大切である。なお，「ガイドライン」では，事案の内容やいじめの状況を踏まえ，必要に応じて，いじめを行った児童生徒に対する懲戒を検討することや，市区町村教育委員会において出席停止措置の活用を検討することも示されている。

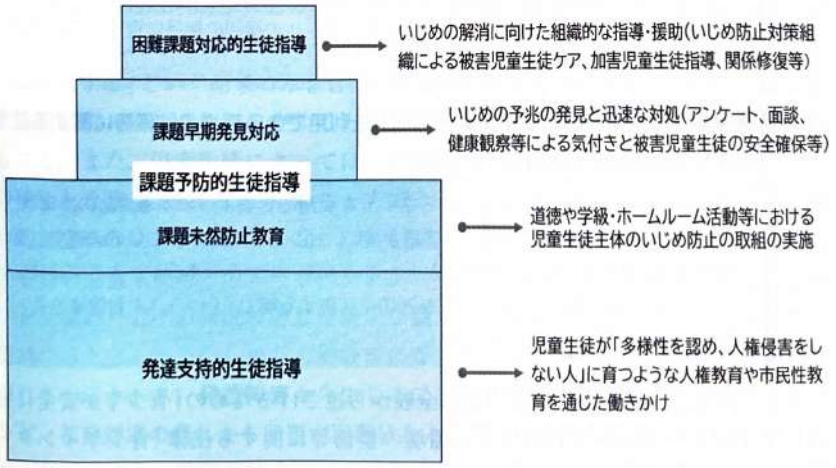
いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は，

所管警察署との連携も必要である（いじめ防止対策推進法第23条第6項）。警察との相談・通報及び連携等については，文部科学省「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について（通知）」（2023（令和5）年2月）において，重大ないじめ事案や被害児童生徒又は保護者の加害側に対する処罰感情が強いなど，いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案等については，直ちに警察に相談・通報を行い，適切に援助を求めなければならないこと，また児童ポルノ関連のいじめ事案に関しては，学校は直ちに警察に相談・通報を行い，連携して対応すること，警察への相談・通報を行ったことは学校として適切な対応を行っているとして評価されるものであることが示されている。

④　生徒指導提要

『生徒指導提要』は，第Ⅱ部「個別の課題に対する生徒指導」の第4章「いじめ」において，「各学校の「いじめ防止基本方針」の具体的展開に向けた見直しと共有」，「学校内外の連携を基盤に実効的に機能する学校いじめ対策組織の構築」，「事案発生後の困難課題対応的生徒指導から，全ての児童生徒を対象とする発達支持的生徒指導及び課題予防的生徒指導への転換」，「いじめを生まない環境づくりと児童生徒がいじめをしない態度や能力を身に付けるような働きかけを行うこと」等の留意点を示しつつ，いじめ対応の重層的支援構造を提示している。

いじめ対応の重層的支援構造



各学校においては，いじめの認知率を高め，「いじめを見逃さない」という姿勢を教職員間で共有することが重要である。そして，次の段階の取組として，

いじめを生まない環境づくりを進め，児童生徒一人一人がいじめをしない態度・能力を身に付けるように働きかけることが求められる。

(3)　インターネット・携帯電話に関わる問題

インターネットや携帯電話の普及に伴い，個人情報の流出，インターネットの長時間利用，ネットいじめ，ネット依存，ネット詐欺など様々な問題が浮き彫りになっている。インターネットは**匿名性**や**拡散性**などの特徴があるため，未然防止体制の構築を行うことが重要である。まず何よりも，教職員自身が，インターネットの現状や関連法令を十分に把握し，児童生徒がインターネット問題の対応について知識を身に付けられるように働きかけることが大切である。また，児童生徒に対しては，情報収集と丁寧な聴き取りを行い，**被害者とならない**，**加害者とならない**，**加害行為に手を貸さない**，という視点で指導を行うことが必要である。

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
第1条（目的）

この法律は，インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ，青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに，青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより，青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして，青少年の権利の擁護に資することを目的とする。

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
第3条（基本理念）第1項

青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策は，青少年自らが，主体的に情報通信機器を使い，インターネットにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利用するとともに，適切にインターネットによる情報発信を行う能力（以下「インターネットを適切に活用する能力」という。）を習得することを旨として行われなければならない。

そして，児童生徒を違法・有害情報全般から遠ざけるための「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（青少年インターネット環境整備法）」が規定する有害情報フィルタリングを保護者と協力しつつ有効に活用し，インターネットの利用を適切に管理することが大切である。さらに，

個人情報をみだりに公表しないこと，不審なメールを開かないこと，誹謗中傷，炎上等悪質な投稿をしないこと，文字でのコミュニケーションの難しさ等について意識させること，などの指導を行い，危険を回避することが望まれる。

しかし，危険回避に十分に注意を払っても児童生徒がトラブルに巻き込まれてしまった場合，まずは警察への通報及び専門機関に相談し，助言などを得て早期解決を目指すことが重要である。あるいは「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）」によって加害者の情報の開示請求を行うなどの措置を講じることも必要になる。いずれにせよ，教職員自身がインターネットトラブルを生まない環境づくりを目指した上で，トラブルが発生しても自分たちで解決できる人間関係作りや教職員への相談体制の充実，さらに課題解決に向けて子供と教職員，保護者及び地域等が連携して対応できるシステムづくりが可能となるような体制づくりが必要である。

(4) 不登校

不登校は「何らかの心理的，情緒的，身体的あるいは社会的要因・背景により，登校しない，あるいはしたくともできない状況にあるため**年間30日以上欠席**した者のうち，病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義される。例年実施される「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」もこの定義に基づいて行われている。

不登校指導の基本的な考え方について，『生徒指導提要』は，第Ⅱ部「個別の課題に対する生徒指導」の第10章「不登校」において，不登校児童生徒への支援が「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく，児童生徒が自らの進路を主体的に捉え，社会的に自立する方向を目指すように働きかけることが求められること，また，児童生徒によっては，不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で，学業の遅れや進路選択上の不利益，**社会的自立へのリスク**が存在することにも留意する必要がある，としている。また，不登校の児童生徒がどのような状態にあり，どのような支援を必要としているのかを見極め，個々の状況に応じた適切な働きかけや関わりを持つことの重要性を指摘するとともに，いじめから不登校になったケースや，不登校の背景に**虐待**が隠れているケース，**発達障害**から生じる二次的な問題に起因する不登校のケースなど，初期対応の遅れから回復が困難になる事例への注意を喚起している。

不登校はまた，**教育の機会**の確保の観点からも対応が不可欠である。2016（平成28）年には，義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が制定された。同法は，教育機会の確保等に関する施策に関して基

本理念を定め，国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに，基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的としている。その基本理念は同法3条に明記されている。

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第3条（基本理念）

教育機会の確保等に関する施策は，次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一　全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り，安心して教育を受けられるよう，学校における環境の確保が図られるようにすること。

二　不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ，個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。

三　不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう，学校における環境の整備が図られるようにすること。

四　義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ，その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく，その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに，その者が，その教育を通じて，社会において自立的に生きる基礎を培い，豊かな人生を送ることができるよう，その教育水準の維持向上が図られるようにすること。

五　国，地方公共団体，教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。

ここでは，全ての児童生徒が安心して教育を十分受けられるよう，環境整備を図ることが明記されるとともに，国，地方公共団体，民間団体その他の関係者の密接な連携が規定されている。

また，同法第7条の規定を受け，2017（平成29）年3月には文部科学大臣によって「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」が策定された。同指針では，確保法で示された基本理念を受け，①夜間その他特別な時間において授業を行う学校（「**夜間中学**等」という）における就学の機会の提供等，教育機会の確保等に関する施策が必要であること，②不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮し，児童生徒の最善の利益を最優先に支援を行うこと，③支援に当たっては不登校児童生徒の意思を十分に尊重しつつ行い，当該児童生徒や保護者を追い詰めることのないよう配慮しなければならないこと，④多様な背景・事情から就学に課題を抱える外国人の子供に対する配慮が必要であること，⑤夜間中学等における就学の機会の提供等については，義務教育未修了者等が義務教育を受けられる機会を得られるよう夜間中学等の設置の促進に取り組むとともに，夜間中学等における受け入れ対象者の拡充等を図

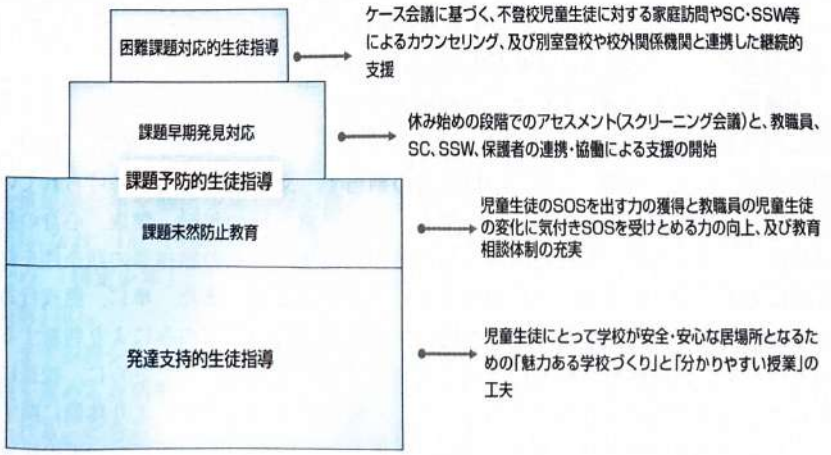
ることなど，多様な取組が提示されている。

また，不登校により学びにアクセスできない児童生徒をゼロにすることを目指し，文部科学省では「**誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策COCOLOプラン**」(2023（令和5）年3月）を取りまとめている。

COCOLOプランでは，①不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し，学びたいと思った時に学べる環境を整える，②心の小さなSOSを見逃さず，「チーム学校」で支援する，③学校の風土の「見える化」を通して，学校を「みんなが安心して学べる」場所にする，ということを取組内容として示している。そして，このプランの内容を踏まえ，「『不登校特例校』の新たな名称について（通知）」（2023（令和5）年8月）において，当該学校に通う児童生徒の目線に立った相応しい名称とする観点から，「不登校特例校」の名称が「**学びの多様化学校**」に変更となった。2024（令和6）年2月には，「学びの多様化学校」の設置の手続きを分かりやすく周知する内容が示してある「学びの多様化学校の設置に向けて【手引き】」が改定された。また，このように不登校児童生徒が教育支援センター等の公的機関，フリースクール等の民間施設等の学校外の機関や自宅で努力している成果を適切に評価することを促進するため，学校教育法施行規則の一部を改正する省令が2024（令和6）年8月に公布された。

なお，『生徒指導提要』では，不登校対応の重層的支援構造を以下の図のように示している。

不登校対応の重層的支援構造



(5) 懲戒・出席停止の措置

問題行動を起こす児童生徒に対して叱責や処罰を行うことがある。学校教育法第11条では校長及び教員は**懲戒**を行うことができるとしているが，懲戒には**事実行為としての懲戒**と**法的効果を伴う懲戒**がある。前者は，児童生徒を叱責したり，起立や居残りを命じたり，宿題や清掃を課したりする等のかたちで行われるものであり，児童生徒の教育を受ける地位や権利に変動をもたらすような法的な効果を伴わないものである。一方，法的効果を伴うものには，例えば，退学や停学などの措置があるが，停学については国公私立を問わず義務教育段階では認められず，退学については市町村立の小学校・中学校（併設型を除く）・義務教育学校もしくは公立の特別支援学校に就学している学齢児童・学齢生徒に行うことはできない。

体罰は，学校教育法第11条のただし書において禁止されている。身体に対する侵害（殴る，蹴る等），肉体的苦痛を与える懲戒（正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等）を行うことは認められない。ただし，有形力の行使（目に見える物理的な力）がすべて体罰となるわけではなく，目的，態様，継続時間等から判断して，教育的指導の範囲内であると考えられれば体罰に該当しないとみなされることになる。

懲戒と体罰の区別について適切な理解促進を図り，教育現場において児童生徒理解に基づく指導が行われるように，2013（平成25）年3月，文部科学省から「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について（通知）」が出された。本通知には「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」も添付され，懲戒と体罰に関する具体的な記述がなされている。

本通知及び参考事例において，懲戒権の範囲内で行いうる行為として，児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでないことを前提としつつ，**注意**，**叱責**，**居残り**，**別室指導**，**起立**，**宿題**，**清掃**，**学校当番の割当て**，**文書指導**などが挙げられている。また，体罰か否かの判断についても，当該児童生徒の年齢，健康，心身の発達状況，当該行為が行われた場所的及び時間的環境，懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え，個々の事案ごとに判断する必要があること，また，単に，懲戒行為をした教員等や，懲戒行為を受けた児童生徒・保護者の主観のみにより判断するのではなく，諸条件を客観的に考慮して判断すべきであること，さらに，校長に対して，教員が体罰を行うことのないよう，校内研修の実施等により体罰に関する正しい認識を徹底させるなど，体罰の防止と組織的な指導体制についての提言も行っている。

ただし，**正当防衛**及び**正当行為**について，本通知では，児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して，教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使（正当防衛）及び他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して，これを制止したり，目前の危険を回避したりするためにやむを得ずした有形力の行使（正当行為）については体罰に当たらず，刑事上又は民事上の責めを免れうるとしている。

なお，文部科学省による調査「体罰等の実態把握について（令和5年度）」（2024（令和6）年12月）によると，体罰時の状況について，場面としては授業中が最も多く（44.3％），次いで部活動（20.3％）となっている（幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校の合計。国公私立を含む）。これを中学校についてみると，授業中が39.1％，部活動が24.6％，高等学校については授業中が28.1％，部活動が35.7％となっており，部活動の指導における体罰の根絶も大きな課題となっている。

懲戒とは別に，**出席停止**の措置もある。出席停止とは，他の児童生徒や教職員に傷害や心身の苦痛を与えたり，施設・設備を損壊したり，授業その他の教育活動の実施を妨げたりする行為を行う等の**性行不良**の児童生徒に対する措置である（学校教育法第35条参照）。この措置は懲戒ではなく，学校の秩序を維持し，他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられているものであり，公立の小学校及び中学校の設置者である**市町村教育委員会**が執り行う。

(6) 非行少年に対する処遇

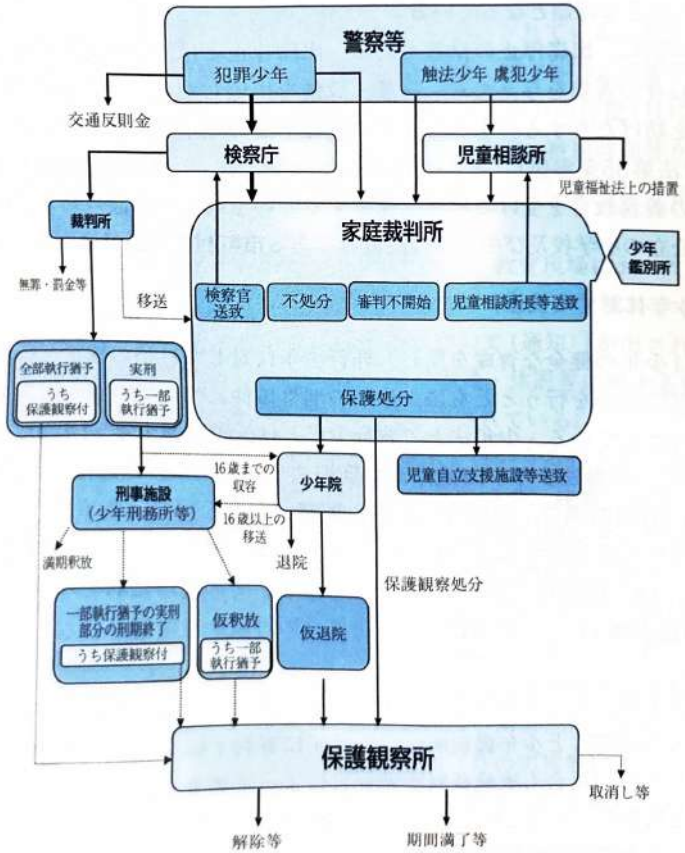
少年法は少年の健全な育成を期し，非行少年に対して性格の矯正と環境の調整に関する保護処分を行うとともに，少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的にしている。少年法上で非行少年とは，①**犯罪少年**（**14歳以上**で罪を犯した少年），②**触法少年**（**14歳未満**で刑罰法令に触れる行為を行った少年），③**虞犯少年**（**18歳未満**で，保護者の正当な監督に服しないなどの事由が認められ，今後犯罪少年や触法少年になる虞（おそれ）のある少年）のことをいう（少年法第2条，第3条）。なお，18，19歳の者が罪を犯した場合には，その立場に応じた取扱いとするため，「**特定少年**」とし，虞犯による保護処分の対象から除外される（少年法第65条第1項）。

まず犯罪少年に対する処遇であるが，少年事件は少年鑑別所に収容して審判手続を進める身柄事件と少年鑑別所に収容せずに審判手続を進める在宅事件に分けられる。どちらの場合も家庭裁判所調査官によって調査され，その後処遇が決定されることになる。調査だけで審判を行わないものを審判不開始（少年法第19条），審判を行った上で保護処分に付さないものを不処分（少年法第23条第2項）という。

また，審判を行った後の処遇としては，少年を家庭や職場に置いたまま保護観察所の指導を受けさせ社会の中で更正を図る**保護観察**（少年法第24条第1項第一号），一定期間少年院に収容して矯正教育を行う**少年院送致**（少年法第24条第1項第三号），刑事裁判による処罰が相当と判断された場合の**検察官送致**（少年法第20条第1項），社会内処遇か施設内処遇か即断できない場合の**試験観察**がある。

触法少年については，まず**児童相談所**で調査・判定・診断を行うことになる。その結果，犯罪少年と同様に少年審判を行う家庭裁判所への送致，行動観察を行いながら，規則正しい生活を学ぶことができる児童相談所での一時保護，児童自立支援施設や児童養護施設などの児童福祉施設への入所措置，児童福祉司による指導による在宅指導の措置がとられることになる。

少年事件対処の流れ



（「生徒指導提要」（2022（令和4）年12月）より）

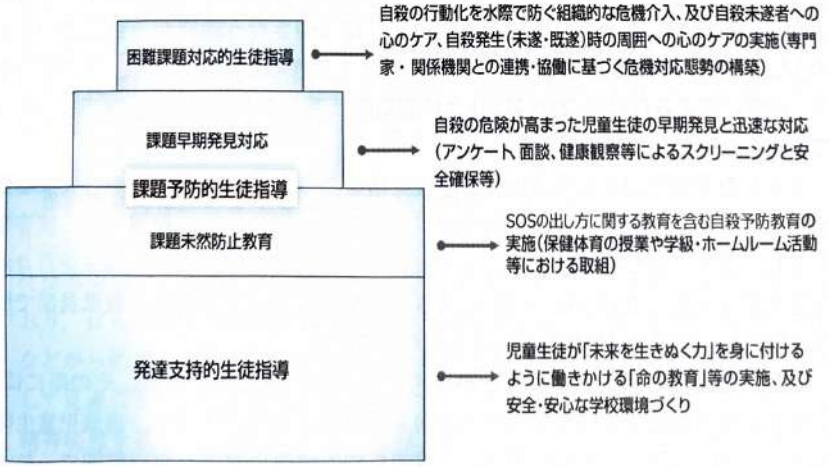
(7) 自殺

近年，10代の自殺者数が増加している。2016（平成28）年に自殺対策基本法が改正され，若い世代への自殺対策が喫緊の課題であるという認識から，学校は心の健康の保持に係る教育又は啓発等を行うよう努めるものとされている。学校として，児童生徒の自殺予防について組織体制を整え，取組を強化することは，児童生徒の尊い命を救うことにつながることから，文部科学省では「児童生徒の自殺予防に係る取組について（通知）」を毎年，長期休業前に提示している。これらの通知では，**18歳以下の自殺は，長期休業明けの時期に増加する傾向があり，さらに3月は，進学や進級の時期であることから進路に迷う児童生徒が多くなる**ことを踏まえ，学校が保護者，地域住民，関係機関等との連携の上，取組を強化する必要がある。2022（令和4）年の「自殺総合対策大綱」において3月を自殺対策強化月間と定め，この期間に長期休業明けの4月にかけて「学校における早期発見に向けた取組」「保護者に対する家庭における見守りの促進」「学校内外における集中的な見守り活動」「ネットパトロールの強化」「進級・進学等に係る学校間での引継ぎの徹底」を実施することを示している。

いずれにしても，学校は自殺予防のために教師が児童生徒の心の危機を受けとめられるよう，早期発見・早期対応を怠らないようにしなければならない。

なお，『生徒指導提要』では，自殺予防に関する重層的支援構造を図のように示している。

自殺予防に関する重層的支援構造



自殺の危険に気付いたときの対応の参考になるのが，「TALK」の法則であり，児童生徒の声をしっかりと聴くことが大切である。

【TALKの原則】
Tell…心配していることを言葉に出して伝える。
Ask…「死にたい」と思うほどつらい気持ちの背景にあるものについて尋ねる。
Listen…絶望的な気持ちを傾聴する。話をそらしたり，叱責や助言などをしたりせずに訴えに真剣に耳を傾ける。
Keep safe…安全を確保する。一人で抱え込まず，連携して適切な援助を行う。

児童生徒が一人で抱え込まないためには，教職員間においても，多職種の関係者間においても，相談しやすい体制づくり，雰囲気づくりを日頃から進めておくことが不可欠である。

(8) 性的マイノリティに関する課題

性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律によると，「**性同一性障害者**」とは，「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず，心理的にはそれとは別の性別（以下「他の性別」という。）であるとの持続的な確信を持ち，かつ，自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって，そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているもの」と定義されている。性的マイノリティに関する課題と向き合う際，生物学的な性，性別に関する自己意識（**性自認**）と**性的指向**は異なるものであり，対応に当たって混同しないことが必要である。

こうした課題を抱える児童生徒が学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合があることから，教職員には，個別の事案に応じ，児童生徒や保護者の心情等を理解し，寄り添った対応を行うことが重要である。その際，当該児童生徒自身が可能な限り秘匿しておきたい場合があることなどに留意しながら，教職員間で情報共有をし，組織的に対応していく必要がある。

また，必要に応じて医療機関との連携を図ることが大切である。その際には，原則として当該児童生徒や保護者の意向を踏まえる必要があるが，当該児童生徒や保護者の同意が得られない場合，具体的な個人情報に関連しない範囲で一般的な助言を受けることは課題に対する理解を深める上でも考えられることである。

(9) 多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導

① 発達障害

自閉症，LD，ADHDなどの発達障害については，それぞれの障害ごとの特性の把握にとどまるのではなく，個々の児童生徒が抱えている特性を把握する必要がある。その上で，教育関係者が児童生徒の行動からこれらの障害に結び付けて判断する危険性を回避しなければならない。これらの障害種の判断は医療関係者が行うが，支援に当たっては診断の有無に関わらず，児童生徒等の教育的ニーズを踏まえ，総合的な見地から判断・対応していく必要がある。

発達障害のある児童生徒に対して，学習面ではつまずきや困難さに対する対応について個人の要因と学習環境やかかわりなどの環境の要因の両面から考えていく必要がある。また，行動面での指導では，注意や叱責により改善していくことは難しいという前提に立って対応することが肝要である。つまり，失敗を指摘して修正させるという対応ではなく，成功により成就感や達成感が得られる経験を積むこと，そしてそれを認めてくれる望ましい人間関係が周囲にあることが重要である。このような関係や経験を通して，適切な行動やできることを増やしていくことを目指すのが発達障害のある児童生徒にとっては効果的な指導であると考えられる。さらに，こうした指導についての基本的な考え方は，教員間はもちろん，保護者とも共有し，協働していくことが必要であるのは言うまでもない。

また，発達障害のある児童生徒には関係機関との連携も必要な対応である。その際，**個別の教育支援計画**を策定して連携し，その助言などを取り入れながら，**個別の指導計画**を作成し，指導に当たることが求められてくる。なお，『生徒指導提要』では，発達障害に関する指導・支援に当たっても，2軸3類4層の支援を意識しながら，重層的に展開することが重要であるとしている。

② 精神疾患

思春期以降は，めまぐるしい成長発達の過程のなかで誰でも精神的不調を来すことがあり，精神疾患その他心身の健康問題の好発年齢であると言える。『生徒指導提要』では，精神疾患の多くは，思春期から青年期に始まるといわれており，自らは病気と気付きにくいという特徴がある。不安，抑うつ気分，不眠などから始まるが，「よくありがちな」症状ともいえるため，「よくあること」として見過ごさず，改善すべきこととして対応することが必要であるとしている。精神疾患を巡る全体的な理解としては，精神疾患に罹患することは誰にも起こり得るという認識，精神疾患の発症には睡眠などの生活習慣が影響すること，精神疾患や心の不調を疑ったら（その人らしからぬ行動があったり，久々に登校

する日に来なかったりというような）早めに誰かに相談することを児童生徒も周囲の大人も理解し行動することが大切であるとしている。主な精神疾患の例として，うつ病，統合失調症，不安症候群，摂食障害が指摘されている。

一方，心身の健康課題については，健康観察によって把握に努めることが重要であるものの，健康課題の背景は多様化している。課題の把握に当たっては，一人の情報では不十分であるため，学級・ホームルーム担任や養護教諭をはじめとする関係者間で情報交換を行い，児童生徒を多面的に理解した上で，課題の本質（医学的要因・心理社会的要因・環境要因）を捉えていく必要がある。

③ ヤングケアラー

学校が家庭を支援するに当たっては，その多様性を認め，あくまでも家庭と協働して児童生徒の教育に当たるという姿勢で臨むことが必要であって，児童生徒の最善の利益に合致していないなど家庭の子育てが気になる場合も，そうならざるを得ない事情があるという視点を持ち，児童生徒に関してどのような問題を孕んでいるのかを考えつつ，家庭と連携することが求められる。また，特に経済的困難を抱える場合，**ヤングケアラー**，社会的養護の対象となっている児童生徒，外国人児童生徒等について言及されている。ヤングケアラーでは，いわゆる「お手伝い」の範囲を超え，子供の年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで，友達と遊ぶ，学習するなどの，子供としての生活体験が奪われたり，時には通学や睡眠時間も制限されたり，子供自身の生活の大部分を家族のケアに充てるといったケースも見られる。その影響は成人した後も残る場合がある。また，子供自身やその家族がそのような状態を子供にとっての困難な状態と認識しておらず，問題が表面化しにくいことも特徴である。

2021（令和3）年3月から，文部科学省と厚生労働省との連携で，ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチームを設置し，関係機関が連携してヤングケアラーを把握し，適切な支援につなげるための方策について検討を行い，5月に報告をとりまとめている。文部科学省と厚生労働省がともに今後取り組むべき施策について，①早期発見・把握，②支援策の推進，③社会的認知度の向上の3つの柱を示している。過度な負担や責任によって子供の育ちなどに影響が出ないよう，周囲の大人が理解した上で社会的支援がなされるような環境を整えることが求められる。

ヤングケアラーについては，2024（令和6）年6月の「子ども・若者育成支援推進法」の改正において，「**家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者**」と定義され，18歳以上の若者を含めて国や自治体の支援の対象であると明記されている。

確認問題

24 次の文は，青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の条文の一部である。空欄に当てはまる語句を選べ。

青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策は，青少年自らが，主体的に（ ① ）を使い，インターネットにおいて流通する情報を適切に（ ② ）して利用するとともに，適切にインターネットによる（ ③ ）を行う能力（以下「インターネットを適切に活用する能力」という。）を習得することを旨として行われなければならない。

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は，青少年有害情報（ ④ ）の性能の向上及び利用の普及，青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者による青少年が青少年有害情報の（ ⑤ ）をすることを防止するための措置等により，青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の（ ⑤ ）をする機会をできるだけ少なくすることを旨として行われなければならない。

ア．双方向型通信　イ．取捨選択　ウ．情報開示
エ．視聴覚機器　オ．フィルタリングソフトウェア　カ．選択・加工
キ．情報通信機器　ク．モニタリングソフトウェア　ケ．閲覧
コ．情報発信

25 不登校問題に関する次の文のうち，適切なものを2つ選べ。

① 不登校は「何らかの心理的，情緒的，身体的，あるいは社会的要因・背景により，病気や経済的な理由による者を含めて登校しない，あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者」と定義されている。

② 「なぜ行けなくなったのか」と原因を重点的に追求することによって，不登校児童生徒への問題解決の糸口が見つかると考えられる。

③ 不登校児童生徒への支援の目標は，将来，児童生徒が精神的にも経済的にも自立し，豊かな人生を送れるような，社会的自立を果たすことである。

④ 不登校の数が増え続けると同時に，不登校の原因や状態像も多様化していくなかで，どのような状況においても登校を刺激しないで，「待つこと」が最も大切である。

⑤ 不登校児童生徒に対して前籍校で行われてきた支援が，卒業とともに途切れて，また一から始めるのではなく，支援ニーズや支援内容についての情報を異なる校種間で丁寧に共有し，必要なことは引き継ぐ実効的なシステムを築くことが必要である。

26 いじめ防止対策推進法について，次の各問いに答えよ。

(1) 次の各文は，いじめ防止対策推進法の条文の抜粋である。空欄に当てはまる語句を選べ。

・この法律において「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の（ ① ）にある他の児童等が行う心理的又は（ ② ）な影響を与える行為（（ ③ ）を通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

・学校の設置者及びその設置する学校は，児童等の豊かな情操と道徳心を培い，心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ，全ての教育活動を通じた（ ④ ）及び（ ⑤ ）等の充実を図らなければならない。

ア．物理的　イ．ソーシャルネットワーキングサービス
ウ．奉仕活動　エ．人間関係　オ．人権教育　カ．人的関係
キ．インターネット　ク．道徳教育　ケ．体験活動　コ．身体的

(2) いじめ防止対策推進法においては，いじめの重大事態として2つの場合を示している。空欄に当てはまる語句を選べ。

・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は（ ① ）に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を（ ② ）することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

ア．学業成績　イ．休学　ウ．財産　エ．物品　オ．欠席

27 次の文は，生徒指導提要の一部である。空欄に当てはまる語句を選べ。

（ ① ）生徒指導は，特定の課題を意識することなく，全ての児童生徒を対象に，学校の教育目標の実現に向けて，（ ② ）の全ての教育活動において進められる生徒指導の基盤となるものです。（ ① ）というのは，児童生徒に向

き合う際の基本的な立ち位置を示しています。すなわち，あくまでも児童生徒が自発的・主体的に自らを発達させていくことが尊重され，その発達の過程を学校や教職員がいかに支えていくかという視点に立っています。すなわち，教職員は，児童生徒の「個性の発見とよさや可能性の伸長と（ ③ ）・能力の発達を支える」ように働きかけます。

（ ① ）生徒指導では，日々の教職員の児童生徒への挨拶，声かけ，励まし，賞賛，対話，及び，授業や行事等を通した個と集団への働きかけが大切になります。例えば，自己理解力や自己効力感，コミュニケーション力，他者理解力，思いやり，共感性，人間関係形成力，協働性，目標達成力，課題解決力などを含む（ ③ ）・能力の育成や，自己の将来をデザインするキャリア教育など，教員だけではなくスクールカウンセラー（以下「SC」という。）等の協力も得ながら，（ ④ ）の一員となるための市民性教育・人権教育等の推進などの日常的な教育活動を通して，全ての児童生徒の発達を支える働きかけを行います。このような働きかけを，（ ⑤ ）と関連付けて行うことも重要です。

ア．課題予防的　イ．発達支持的　ウ．社会的資質　エ．学習指導
オ．教育課程内　カ．教育課程内外　キ．共生社会　ク．基礎学力
ケ．課外活動　コ．国際社会

28 次の文は，生徒指導提要の一部である。空欄に当てはまる語句を選べ。

体罰による指導では，児童生徒に正常な（ ① ）を養うことはできず，むしろ力による解決への志向を助長することになりかねません。体罰によることなく，児童生徒の（ ② ）や社会性の育成を図るよう，適切に（ ③ ）を行い，粘り強く指導することが重要です。

ア．判断力　イ．規範意識　ウ．倫理観　エ．教育観
オ．懲戒　カ．罰則